

1500091-14.2021.8.26.0573

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Contra a Mulher

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. O comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício decorrente de ausência de citação, consoante preceitua o art. 570, do Código de Processo Penal. 2. No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500091-14.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-14.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Contra a Mulher (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2071715/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 16766548 - DEL.SEC.BOTUCATU, 299/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2071715 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2071715 - DEL.DEF.MUL. BOTUCATU, 299/21/200 - DEL.DEF.MUL. BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON SEMIÃO FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

EDSON SEMIÃO FILHO, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, porque no dia 14 de março de 2021, por volta das 3h50min, na Rua Doutor Costa Leite, nº 2934, Convívio Parque Residencial, nesta cidade e comarca de Botucatu, em virtude de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira Annielli Iolanda Coelho Benatto, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 21.

É dos autos que EDSOON viveu em união estável com a vítima há um ano e quatro meses.

Na ocasião dos fatos, o casal retornava de uma confraternização, quando teve início uma discussão, motivada pelo ciúmes de EDSOON. Em dado momento, o denunciado estacionou o veículo, oportunidade em que agrediu Annielli, desferindo um soco na região de sua cabeça.

Em seguida, houve luta corporal e a vítima foi novamente agredida pelo denunciado, no braço.

Após as agressões, Annielli saiu do veículo e se sentou junto à calçada.

Guardas Municipais foram comunicados e estiveram no local, sobrevivendo a prisão em flagrante de EDSOON.

Em razão das agressões, a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de delito de fls. 21.

Distribuído o flagrante, após manifestação das partes, foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva (fls. 41/42).

Em 15/03/2021 a D. Autoridade Policial apresentou relatório final (fls. 60/61).

O MP ofereceu denúncia em desfavor do acusado na mesma data supra (fls. 63/65), sendo recebida em 16/03/2021 (fls. 104).

A defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 105/116).

Sobreveio aos autos decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Habeas Corpus nº 2084124-47.2021.8.26.0000 onde foi concedida a liberdade provisória ao acusado com imposição de medidas cautelares (fls. 137/160 e 161).

Foi juntado aos autos alvará de soltura clausulado expedido em favor do réu e devidamente cumprido em 28/04/2021 (fls. 177/179).

Proferida decisão ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 181).

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pela acusação e pela defesa e o acusado foi interrogado (fls. 231).

O MP apresentou memoriais orais pugnando pela procedência da ação com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 231).

A defesa apresentou alegações finais escritas requerendo a absolvição do acusado ao argumento de que o mesmo agiu em legítima defesa; subsidiariamente pugnou pela aplicação da detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP (fls. 234/238).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de lesão corporal grave praticada no âmbito doméstico.

Primeiramente, em que pese a certidão negativa de fls. 184, tendo em vista a apresentação de defesa prévia por advogado constituído (fls. 105/116), entendo que

o acusado compareceu de forma espontânea ao processo e, conseqüentemente, dou-o por citado tacitamente.

Nesse sentido,

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração do efetivo prejuízo à defesa. 2. O comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício na citação pessoal. Recurso ordinário desprovido.". (STJ - RHC: 51725 SP 2014/0236699-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. O comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício decorrente de ausência de citação, consoante preceitua o art. 570, do Código de Processo Penal. 2. No caso, consta que o paciente compareceu ao processo, constituindo advogado para atuar em sua defesa, o que demonstra a sua inequívoca ciência sobre a imputação que lhe era dirigida. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.". (STJ - RHC: 24126 SC 2008/0156432-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2011).

Na questão de fundo, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 03/05); o laudo pericial (fls. 21); o relatório (fls. 60/61); o depoimento da testemunha e a versão do acusado.

Interrogado em juízo o réu informou que na data dos fatos tivera uma discussão verbal com a vítima que passara para agressão física dentro do carro. Relatou que estacionou o veículo e, apenas, se defendeu das investidas da vítima. Afirmou que trabalha e que fora a vítima quem iniciara as agressões (essência do depoimento de fls. 231).

A testemunha Antonio Pires de Oliveira Júnior, GCM, relatou que foram acionados para atender uma ocorrência de desinteligência de casal. Chegando no local dos fatos verificaram que havia um veículo parado no meio da rua e um rapaz agitado envolta. Informou que o acusado estava em uma distância de uns 20 metros da vítima. Relatou que foi até a vítima e visualizou que ela estava com vários machucados no rosto e na orelha, sendo relatado pela mesma que o acusado havia lhe agredido com socos por motivo de ciúmes (essência do depoimento de fls. 231).

Tem-se assim que o réu negou os fatos, querendo fazer crer que, apenas, se defendera as agressões perpetradas pela vítima.

Todavia, em que pese a versão apresentada pelo acusado as provas produzidas são suficientes para uma condenação segura. Vejamos:

A vítima, em sede policial, relatou que: "A declarante vive com EDSON há um ano e quatro meses na rua GERMINO DALTIN, 855, nesta cidade. A declarante informa que EDSON é usuário de maconha, mas não sabe dizer se ele consumiu nesta oportunidade. Tinha saído e foram na casa de um casal de amigos e quando voltavam houve discussão por motivo de ciúmes e EDSON parou o carro na rua Costa Leite e passou a agredir a

declarante com um murro que atingiu sua cabeça no lado esquerdo próximo da orelha. A declarante relata que chegaram a se atracar ainda dentro do carro, quando então recebeu puxões no braço esquerdo. Somente depois conseguiu sair do veículo e sentou na calçada, quando então chegaram guardas e os informou do que houve. A declarante informa que foi a primeira vez que foi agredida por EDSON, fato que a deixou extremamente temerosa. A declarante informa que EDSON estava extremamente descontrolado, nervoso e agressivo e está com medo dele, sendo que solicita medidas protetivas de urgência." (fls. 13).

As declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento prestado pelo GCM ouvido em juízo que participou da ocorrência e confirmou que a vítima estava bastante machucada no rosto no dia dos fatos.

Ora, a prova oral é firme no sentido de que o réu desferiu socos na cabeça da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial de fls. 21.

Os depoimentos judiciais são convincentes, não havendo qualquer motivo para que a testemunha quisesse imputar falsamente ao acusado conduta definida como crime.

A prova oral é firme e harmônica e não colide com parte da versão apresentada pelo réu.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

Pondere-se que o Judiciário vem sendo cobrado pela grande onda de violência que assola o país, apontado como culpado pela impunidade que motiva essas investidas criminosas.

É de se considerar que o momento atual, a criminalidade às vias do intolerável, exige do Juiz de Direito Criminal, que é um homem do seu tempo, obviamente ciente da falibilidade inerente ao ser humano, a busca, dentro do razoável, do possível, com o uso dos meios disponíveis, observada a livre convicção motivada, do alcance das verdadeiras finalidades da norma. Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Por oportuno, a tese de legítima defesa não convence, pois não encontra amparo em qualquer elemento de prova coligido nos autos.

As circunstâncias do crime não autorizavam a suposição de que o réu estivesse sofrendo ou na iminência de sofrer injusta agressão praticada pela vítima que justificasse sua atuação em legítima defesa, pois, não ficou comprovado que a vítima tivesse investido ou tentado investir fisicamente contra o réu, restando a palavra do acusado isolada nos autos.

Desta feita, não há dúvida de que o réu agrediu a vítima e não há que se falar em legítima defesa, porquanto, não fez qualquer prova para infirmar a acusação, conforme estabelece o art. 156, do Código de Processo Penal.

O acervo probatório dos autos, considerado em sua inteireza, justificava a condenação pelo delito contra a integridade física da vítima, não havendo qualquer excludente, sendo inegável a relevância penal e a reprovabilidade da conduta do réu de ofender a integridade física de sua companheira, pois a dignidade da pessoa também se constitui no bem jurídico resguardado pela tipificação legal.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE CONFIRMARAM QUE O RECORRENTE CAUSOU LESÃO DE NATUREZA LEVE NA OFENDIDA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE CONFIGURAM A CITADA EXCLUDENTE. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP Apelação nº 0002212-38.2015.8.26.0464; 4ª Câmara de Direito Criminal; 09 de outubro de 2018).

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na exordial, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado é reincidente (fls. 22/23 processo nº 0005879-80.2018.8.26.0026). Deixo, contudo, de elevar a pena-base para não causar "bis in idem" com a agravante da reincidência. Fixo-a, pois, em 03 (três) meses de detenção.

Majoro a pena em 1/6 tendo em vista a reincidência do acusado (fls. 22/23 processo nº 0005879-80.2018.8.26.0026), perfazendo-se 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não se vislumbram atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Sendo o réu reincidente não faz jus a quaisquer benefícios que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada. Apesar disso, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

Torno definitiva a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR EDSON SEMIÃO FILHO, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Por fim, em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não há nada nos autos que ateste o bom comportamento carcerário do réu,

algo que se mostra imprescindível para a progressão de regime. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso impróvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

O réu, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Botucatu, 07 de junho de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA